



In qualità di Medico curante del/della Sig./Sig.ra

nato/a il

residente a , indirizzo

a richiesta ☐ del/la paziente stesso/a

a richiesta ☐ del familiare in quanto

tengo esplicitare quanto segue in merito alla certificazione di capacità o meno di intendere e di volere.

La capacità di intendere e di volere non è prerogativa certificabile genericamente. Essa implica infatti la capacità, da parte del soggetto, di comprendere un determinato e specifico atto, le conseguenze che ne derivino e di saper scegliere un'eventuale alternativa ad esso.

Va quindi verificata al momento dalla persona che intenda far compiere quel dato e ben specifico atto al soggetto (es.: la deve verificare il notaio nel caso di un atto notarile) e, in caso di fondato dubbio, è possibile mettere in atto le procedure previste dal Codice Civile a tutela del soggetto (nomina dell'amministrazione di sostegno, richiesta di inabilitazione o di interdizione).

Il suo contrario, e cioè l'incapacità di intendere e di volere, è verificata e dichiarata in questo caso dal giudice (uomo di legge e non di medicina) che ha la facoltà (ma non l'obbligo) di avvalersi di una consulenza tecnica medica, in tal caso fornita da un Medico inserito nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale.

A tal proposito ricordo che:

- CAPACITA' GIURIDICA (art. 1 Codice Civile): è acquisita dal momento della nascita
- CAPACITA' DI AGIRE (art. 2 Codice Civile): è acquisita al compimento del 18° anno di età.
- CAPACITA' DI INTENDERE: è l'attitudine a comprendere il significato ed il valore di atti e fatti, nonché delle loro conseguenze e di valutarne la legittimità;
- CAPACITA' DI VOLERE: è quella che consente al soggetto di scegliere fra più atti che si possono compiere in relazione ad uno scopo e di autodeterminarsi all'azione o, viceversa, all'inazione o all'inibizione.
- INTERDIZIONE (art. 414 Codice Civile) o INABILITAZIONE (art. 415 Codice Civile): in caso di minore emancipato o maggiorenne in condizioni di abituale infermità mentale (va richiesta al Giudice)

Tutti questi concetti sono sicuramente scontati per chi professionalmente ha a che fare con atti giuridici di qualsivoglia tipologia ma tanto Vi dovevo per correttezza e chiarezza, porgendo un cordiale saluto.

Luogo e data

firma del Medico

.....